

Nr. 17 Allgemeine Begründung des Entwurfs eines Gesetzes zur Neuregelung der Arbeitslosenhilfe. 6. Oktober 1934

R 43 II/535, Bl. 107–110 Umdruck¹

Beginn:

Beginn:

In der Zeit von Januar 1933 bis September 1934 ist die Zahl der bei den Arbeitsämtern gemeldeten Arbeitslosen um mehr als die Hälfte gesunken. Das Ergebnis ist hauptsächlich den Bemühungen des nationalsozialistischen Staates um Wirtschaftsbelebung und Arbeitsbeschaffung zu danken. Diese Bemühungen werden selbstverständlich mit unverminderter Kraft fortgesetzt werden. Davon ist eine weitere Abnahme der Arbeitslosenzahl zu erwarten.

Mit einer restlosen Beseitigung der Arbeitslosigkeit kann trotzdem zunächst noch nicht gerechnet werden. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit, die unterstützende Arbeitslosenhilfe jedenfalls für die nächste Zeit beizubehalten. Von diesem Grundgedanken ausgehend versucht der vorliegende Entwurf, für die unterstützende Arbeitslosenhilfe die zweckmäßigste Gestaltung zu finden.

Gegenwärtig wird bekanntlich die Arbeitslosenunterstützung teils als versicherungsmäßige Unterstützung, teils als Krisenunterstützung, teils als Fürsorge für Wohlfahrtserwerbslose durch die öffentliche Fürsorge gewährt. Diese Dreiteilung hat sich in den Jahren der hohen Arbeitslosigkeit daraus entwickelt, daß die 1927 geschaffene Arbeitslosenversicherung auch zusammen mit der seit 1926 bestehenden Krisenfürsorge finanziell nicht imstande war, alle Arbeitslosen zu betreuen². In weitem Umfange mußte die öffentliche Fürsorge zur Unterstützung auch von arbeitsfähigen und arbeitswilligen Arbeitslosen eingreifen. Zeitweilig betreute sie die Mehrzahl der unterstützten Arbeitslosen. Dabei handelte es sich überwiegend um ältere Arbeiter oder Angestellte, die meist schon lange Zeit ohne Erwerb waren. Den Maßnahmen der Reichsregierung auf dem Gebiete der Arbeitsbeschaffung und des Arbeitseinsatzes ist es dann aber gelungen, in erhöhtem Maße als bisher auch ältere Arbeiter und Angestellte und langfristig Arbeitslose unterzubringen. Infolgedessen ist der Anteil der in der öffentlichen Fürsorge betreuten Arbeitslosen in den letzten Monaten ständig zurückgegangen und betrug am 31. August 1934 nur noch 40 v. H. aller unterstützten Arbeitslosen. Der Anteil der Empfänger von Krisenunterstützung beträgt 43 v. H.; er hat sich seit längerer Zeit wenig verändert. Der Anteil der versicherungsmäßig Unterstützten ist neuerdings wieder gestiegen und beläuft sich jetzt auf 17 v. H.³

¹ Den GesEntw. selbst hatte der RAM schon am 17. 9. 34 unter „Vertraulich!“ dem StdF, RfM, RIM, REM, RWiM, RReH, PrFM, PrIM und dem Präs, der RAVAV übersandt (R 43 II/535, Bl. 91–102; R 3101/10391, Bl. 319 ff.) und dabei zu einer Besprechung am 27. 9. (dann verschoben auf 16. 10., s. Dok. Nr. 21) eingeladen. – Zu den ähnlich gerichteten Vorläuferversuchen seit April 1933, welche die Übertragung der Arbeitslosenunterstützung auf die Gemeinden und Bezirksfürsorgeverbände bezweckt hatten, also ebenfalls eine Angleichung an die öffentliche Fürsorge unter Aufgabe des Versicherungsprinzips, s. ARH I/1, Nrr. 99, 101, 106, 144, 191, 193 P. 17; ARH I/2, Nrr. 282, 315, 363, 363, 374. Hierzu HERRMANN, Arbeitsmarkt, S. 87–96.

² Gesetz über Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung vom 16. 7. 27 (RGBl. I S. 187) und Gesetz über eine Krisenfürsorge für Erwerbslose vom 19. 11. 26 (RGBl. I S. 489). Der Arbeitslose erhielt zunächst, je nach Versicherungsanwartschaft, für max. 20 Wochen Arbeitslosenunterstützung, dann zeitlich unbegrenzt Krisenunterstützung, für die zu vier Fünfteln das Reich, zu einem Fünftel die Gemeinden aufkamen. Bis 1932 war der Bezug der Krisenunterstützung auf 38 Wochen beschränkt gewesen, danach hatte man die Betroffenen an die Wohlfahrtserwerbslosenfürsorge der Gemeinden überwiesen („ausgesteuert“). Vgl. SYRUP/NEULOH S. 308–311, 326–346; SACHSSE/TENNSTEDT S. 63–68; FRERICH/FREY I S. 199–204, 267 f.

³ Am Stichtag 30. 4. 34 hatte das Verhältnis noch betragen: 45,4% Wohlfahrtserwerbslose, 43,3% Krisenunterstützte und 11,3% Empfänger von Arbeitslosenhilfe. Der Anteil der Wohlfahrtsempfänger ging bis Mitte 1935 auf nahezu 30% weiter zurück, der Anteil der von der Versicherung unterstützten Arbeitslosen stagnierte bei 18–20%, die Krisenfürsorge erfaßte aber nun über 50% der verbliebenen Arbeitslosen. R 43 II/535, Bl. 145.

Die Dreiteilung der Unterstützungseinrichtungen, die wesentlich durch die historische Entwicklung bedingt und von finanziellen Erwägungen beeinflusst wurde, wird seit langem bekämpft. Dadurch, daß die Arbeitslosen in drei verschiedenen Formen betreut werden, sind drei Klassen von Arbeitslosen geschaffen worden, die von zwei verschiedenen Amtsstellen, Arbeitsamt und Wohlfahrtsamt, unterstützt werden. Diese verschiedenartige Behandlung wird von den Arbeitslosen nicht verstanden. Sie erhöht auch die Verwaltungsarbeit. Die Unterschiede in den Leistungen sind heute nicht mehr groß. Mehr und mehr sind unter dem Druck der Not die Leistungen der Arbeitslosenversicherung und der Krisenfürsorge denen der öffentlichen Fürsorge angeglichen worden. Es wird deshalb schon seit langem der Plan erörtert, die Dreiteilung der unterstützenden Arbeitslosenhilfe zu beseitigen. Denkbar wäre eine Lösung, bei der unter Beibehaltung der Versicherung gegen Arbeitslosigkeit und der hierauf sich gründenden versicherungsmäßigen Unterstützung die Krisenfürsorge und die Fürsorge für Wohlfahrtserwerbslose zusammengelegt würde. Diese zusammengefaßte Fürsorge könnte von den Dienststellen der Reichsanstalt, denen auch die versicherungsmäßige Unterstützung obliegt, durchgeführt werden. Mit der Durchführung der Fürsorge für die bisherigen Empfänger von Krisenunterstützung und die Wohlfahrtserwerbslosen könnten aber auch die Bezirksfürsorgeverbände betraut werden. Statt der bisherigen Dreiteilung der unterstützenden Arbeitslosenhilfe beständen dann nur noch zwei Arten der Unterstützung. Den Weg von der Dreiteilung zur Zweiteilung ist man in neuester Zeit in Großbritannien gegangen⁴. Auch dort gab es bisher drei verschiedene Formen der Arbeitslosenhilfe. Das Arbeitslosengesetz (Unemployment Act) vom Juni 1934 hält an der Versicherung gegen Arbeitslosigkeit fest, bestimmt aber, daß alle nicht in der versicherungsmäßigen Unterstützung erfaßten Arbeitslosen in Zukunft von einer neu zu errichtenden Anstalt, dem Unemployment Assistance Board, zu betreuen sind, die in ihrem Aufbau der deutschen Reichsanstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung ähnelt. Die Gemeinden, die bisher in Großbritannien einen großen Teil der Arbeitslosen zu betreuen hatten, wirken hierbei in Zukunft grundsätzlich nicht mehr mit.

Der vorliegende Entwurf geht auf dem Gebiet der Vereinheitlichung der Fürsorge für die Arbeitslosen noch einen Schritt weiter. Er sucht eine vollkommene Vereinheitlichung der Unterstützung dadurch herbeizuführen, daß er die Arbeitslosenversicherung und die Krisenfürsorge beseitigt und alle Arbeitslosen, soweit sie überhaupt unterstützt werden müssen, den Bezirksfürsorgeverbänden überweist. Ihre Betreuung soll aber nicht als Teil der öffentlichen Fürsorge angesehen werden, sondern sie wird von den Bezirksfürsorgeverbänden als besondere Fürsorgeform unter Aufsicht des Reichs durchgeführt. Den Arbeitsämtern steht nach dem Entwurf lediglich die Entscheidung darüber zu, ob jemand arbeitsfähig, arbeitswillig und unfreiwillig arbeitslos ist.

Als Organe der vorbeugenden und wertschaffenden Arbeitslosenhilfe, also insbesondere für Arbeitsvermittlung, Berufsberatung, Regelung des Arbeitseinsatzes und des Austausches von Arbeitskräften sollen dagegen die Arbeitsämter bestehen bleiben. Denn es erscheint nicht möglich, den Bezirksfürsorgeverbänden diese Aufgaben, die ihnen zum großen Teil fremd sind und zu deren Durchführung eine einheitliche überörtliche Behördenorganisation erforderlich ist, zu übertragen; es wäre aber auch nicht ratsam, neue Behörden hierfür zu schaffen. Als Aufsichtsorgane über den Arbeitsämtern werden auch künftig die Landesarbeitsämter und über ihnen die Hauptstelle der Reichsanstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung nicht zu entbehren sein. Die Landesarbeitsämter sollen im Zuge der Reichsreform in die künftige Reichsverwaltung eingegliedert und damit Teile der allgemeinen Reichsverwaltung werden. Schon jetzt soll die Reichsanstalt dadurch in ein engeres Verhältnis zum Reiche gebracht werden, daß ihre Beamten Reichsbeamte werden⁵.

⁴ Näheres s. Bentley B. GILBERT, *British Social Policy 1914–1939*, London 1973, S. 61 ff.

⁵ Die Verreichlichung der Arbeitsverwaltung wurde erst 1939 im Zuge der Umwandlung der RAVAV in den „Reichsstock für Arbeitseinsatz“ durchgeführt; hierzu HERRMANN, *Arbeitsmarkt*, S. 159–162; KAHRS.

Mit der Beseitigung der Arbeitslosenversicherung ist die Bezeichnung „Reichsanstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung“ nicht mehr gerechtfertigt. Die Anstalt soll in Zukunft „Reichsanstalt für Arbeitslosenhilfe“ heißen.

Dadurch, daß in Zukunft die Unterstützung der Arbeitslosen von einer anderen Dienststelle durchgeführt werden soll als derjenigen, die die Arbeitslosen wieder in Arbeit vermittelt, wird ein bisher streng befolgter Grundsatz der Arbeitslosenhilfe aufgegeben. Aus der Trennung von Unterstützung und Vermittlung ergeben sich zweifellos Gefahren. Ihnen muß durch ein enges Zusammenarbeiten der Bezirksfürsorgeverbände mit den Arbeitsämtern vorgebeugt werden.

Die oberste Aufsicht über die gesamte Arbeitslosenhilfe soll der Reichsarbeitsminister führen.

In der Abgrenzung des unterstützungsberechtigten Personenkreises folgt der Entwurf im wesentlichen dem bisherigen Recht, jedoch mit den Abweichungen, die durch die Beseitigung der Arbeitslosenversicherung geboten sind. Es entfällt daher die bisherige Voraussetzung einer Anwartschaftszeit. Andererseits wird die Arbeitslosenunterstützung nach fürsorgemäßigen Grundsätzen gewährt. Die Unterstützung hängt allgemein von der Hilfsbedürftigkeit des Arbeitslosen ab; Ausnahmen sind jedoch unter bestimmten Voraussetzungen für die ersten acht Wochen der Arbeitslosigkeit vorgesehen. In diesem Fall ist die Arbeitslosenunterstützung nach dem bisherigen Arbeitsverdienst zu bemessen; dabei ist indessen mindestens der zur Beschaffung des notwendigen Lebensunterhalts erforderliche Betrag zu gewähren (s. jedoch § 23 des Entwurfs: Doppelvorlage⁶). Soweit die Unterstützung nur nach Prüfung der Hilfsbedürftigkeit gewährt wird, geschieht das im wesentlichen nach den Grundsätzen der öffentlichen Fürsorge⁷. Gewisse Milderungen gegenüber dem Recht der öffentlichen Fürsorge sieht der Entwurf jedoch bei der Anrechnung von Nebeneinkünften und bei der Verwertung von Vermögensbestandteilen vor. Auch wird auf die Rückerstattung rechtmäßig bezogener Unterstützung verzichtet.

Dem Ersatz der Arbeitslosenversicherung durch eine Fürsorge entspricht eine Änderung des bisherigen Unterstützungsverfahrens. Spruchausschüsse, Spruchkammern und Spruchsenat für die Arbeitslosenversicherung fallen fort.

Ebenso entspricht es dem Grundgedanken der in dem Entwurf vorgeschlagenen Arbeitslosenfürsorge, daß die Kosten der unterstützenden Fürsorge von den Bezirksfürsorgeverbänden getragen werden. Da diese allein dazu aber nicht imstande wären, sollen sie Zuschüsse von der Reichsanstalt erhalten. Die Reichsanstalt ihrerseits gewinnt die Mittel dazu auf dem bisherigen Wege. Der Entwurf geht hierbei davon aus, daß sowohl die Beiträge zur Reichsanstalt wie auch die Abgabe zur Arbeitslosenhilfe zunächst weiter erhoben werden. Diese Mittel fließen der Reichsanstalt zu, die sie nach Weisung der Reichsregierung verwaltet.

Der vorliegende Entwurf beabsichtigt nicht, den gesamten Rechtsstoff der Arbeitslosenhilfe darzustellen. Er beschränkt sich vielmehr auf das, was von dem geltenden Rechtszustande abweicht. Er bringt die neuen Vorschriften in 5 Abschnitten: Organisation; Arbeitsvermittlung und Berufsberatung; Unterstützende Arbeitslosenhilfe; Aufbringung der Mittel; Übergangsvorschriften. Der Reichsarbeitsminister wird nach dem Entwurf ermächtigt, den gesamten Rechtsstoff der Arbeitslosenhilfe, wie er sich aus dem Entwurf und den bisherigen, in Kraft verbleibenden Vorschriften ergibt, neu zu fassen und zu veröffentlichen.

[...] ⁸

⁶ § 23 Satz 1 des Entwurfs lautete: „Wird die Arbeitslosenunterstützung ohne Rücksicht auf Hilfsbedürftigkeit gewährt, [Fassung a:] so ist sie nach dem bisherigen Arbeitsverdienst zu bemessen. Dabei ist jedoch mindestens der zur Beschaffung des notwendigen Lebensunterhalts erforderliche Betrag zu gewähren. [Fassung b:] so ist der zur Beschaffung des notwendigen Lebensunterhalts erforderliche Betrag, mindestens jedoch der Richtsatz zu gewähren.“ Die Einzelbegründung dazu führte aus: „Die Vorschrift soll im wesentlichen die Angestellten und qualifizierten Arbeiter davor bewahren, daß sie beim Eintritt von Arbeitslosigkeit unvermittelt auf ein sehr viel tieferes soziales Niveau absinken; sie besitzt eine erhebliche sozial- und wirtschaftspolitische Tragweite.“

⁷ Zu den damit verfolgten Intentionen vgl. Dok. Nr. 73, zu Anm. 8.

⁸ Es folgt die 12seitige Einzelbegründung. Zum Fortgang s. Dok. Nr. 21.

Zitierhinweis

Nr. 17 Allgemeine Begründung des Entwurfs eines Gesetzes zur Neuregelung der Arbeitslosenhilfe. 6. Oktober 1934 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band II/1934/35, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh02d017>